



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 230 del 30/09/2026

OGGETTO: Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del perimetro di consolidamento - esercizio finanziario 2025

L'anno duemilaventisei, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 14:20, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	No

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessora delegata

Richiamati:

- il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026-2028;

Vista l'istruttoria del competente Settore;

Propone

alla Giunta Comunale

**l'adozione della
presente deliberazione**

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato;
- in particolare l'allegato 4/4 recante il "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" impone agli Enti Locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo;

Atteso che il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2025 dovrà essere composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dal comune alla data del 31/12/2025;

Rilevato che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti (punto 3.1):

ELENCO A	ELENCO B
Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP)	Enti, aziende e società, componenti del Gap compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento)

- devono essere evidenziati gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
- il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- i criteri dettati dal D. Lgs. 118/2011 per la determinazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono i seguenti:

punto 1) organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2.1) Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

punto 2.2) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

punto 3.1) società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

punto 3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Tenuto conto che, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;

Visti le società e gli enti partecipati dal comune di Lamezia Terme alla data del 31.12.2025:

- Lamezia Multiservizi S.p.A. - quota di partecipazione pari al 94,30 %;
- Sacal S.p.A. - quota di partecipazione pari al 2,86 %;
- Lamezia Europa S.p.A. - quota di partecipazione pari al 28,52%;
- Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) – quota di partecipazione pari al 3,233%;

Ritenuto necessario verificare l'inclusione nel "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Lamezia Terme gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai 5 punti del D. Lgs. 118/2011:

- Lamezia Multiservizi S.p.A.;
- Lamezia Europa S.p.A.

escludendo il Corap e la Sacal S.p.A. per seguenti motivazioni:

- la partecipazione dell'Ente nel Corap, che ha avuto come obiettivo primario quello di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di implementare e potenziare le attività esistenti, è pari al 3,233 %, ne consegue che non viene esercitato nessun tipo di controllo.

A seguito della Liquidazione coatta amministrativa (LCA) del Corap e del percorso di riordino completato con la legge Regionale n. 16/2024 e la DGR n. 720 del 30.12.2025 si è assistito al subentro dei nuovi enti regionali nelle funzioni e nel patrimonio del Corap:

- ARSAI (Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e l'attrazione degli investimenti produttivi) che subentra ufficialmente nella gestione e nel patrimonio immobiliare vincolato alle aree industriali;
- SO.RI.CAL. (Società Risorse Idriche Calabresi) che subentra nelle funzioni di gestione relative al servizio idrico integrato nelle aree industriali ex Corap, senza che le rispettive quote Corap possedute da ciascun socio siano convertite in azioni ARSAI e SO.RI.CAL, tenuto conto che l'attivo rimasto nel Corap, dopo che lo stesso è stato posto in LCA per un dissesto finanziario irreversibile, servirà esclusivamente a soddisfare i creditori concorsuali della liquidazione.

- la Sacal S.p.A non è affidataria di servizi pubblici locali e la partecipazione dell'Ente è pari al 2,86 % non esercitando quindi nessun tipo di controllo.

L'esclusione è effettuata, quindi, per come esplicitato nel punto 3.1 del citato allegato 4/4.

Accertato che:

il contenuto del GAP non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Lamezia Terme detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della sua predisposizione è solo collegata ad un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato.

ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Lamezia Terme.

Tenuto conto che gli organismi appartenenti al "GAP" compresi nel predetto elenco A) possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento (e quindi nel bilancio consolidato) nei casi di:

a) irrilevanza: si è nel caso di "irrilevanza" quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo ossia il Comune di Lamezia Terme:

- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;
- Totale dei ricavi caratteristici;

b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

c) a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione;

d) in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Ritenuto necessario verificare la posizione della società partecipata Lamezia Europa sulla base del principio di irrilevanza.

Visti i parametri sopracitati con riferimento al Rendiconto 2025 dell'Ente capogruppo di seguito rappresentati:

Parametro	Dati del Comune da Rendiconto 2025	3% dei valori ai fini della soglia di irrilevanza singola	10% dei valori ai fini della soglia di irrilevanza globale
TOTALE DELL'ATTIVO	355.635.981,63	10.669.079,45	35.563.598,16
PATRIMONIO NETTO	11.688.276,40	350.648,29	1.168.827,64
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	99.213.039,18	2.976.391,17	9.921.303,92

si rappresenta di seguito la valutazione del Gap ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento della società partecipata **Lamezia Europa**:

Parametro	Comune di Lamezia Terme (3%)	Lamezia Europa	Rilevanza/irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	10.669.079,45	9.277.164,00	Irrilevanza
PATRIMONIO NETTO	350.648,29	1.410.824,00	Rilevanza
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	2.976.391,17	794.500,00	Irrilevanza

Tenuto conto che alla luce dei dati riportati nella tabella precedente in virtù del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), la società può essere considerata **irrilevante** poichè presenta valori inferiori alla soglia in almeno due dei tre parametri previsti dall'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (totale attivo e ricavi caratteristici).

Dato atto che l'esclusione non compromette la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo Amministrazione Pubblica, cui appartiene la stessa Lamezia Europa S.p.A.;

Preso atto che alla data di predisposizione del bilancio consolidato, la società Lamezia Europa S.p.A. non ha ancora approvato il bilancio d'esercizio, avendo trasmesso una bozza di bilancio e nota integrativa con nota prot. n. 64343 del 11.08.2026 presentata nella seduta del Consiglio di amministrazione del 29.05.2026;

Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 sulla base della verifica effettuata:

ELENCO A	ELENCO B
Enti, aziende e società che compongono il	Enti, aziende e società, componenti del Gap

Gruppo amministrazione pubblica (GAP): • Lamezia Multiservizi S.p.A. • Lamezia Europa S.p.A.	compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento): • Lamezia Multiservizi;
--	---

Ricordato che i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza il perimetro del consolidamento;

Considerato, inoltre, che il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2025;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii;

PROPONE DI DELIBERARE

di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare, con riferimento all'esercizio 2025, i seguenti due elenchi di seguito rappresentati e denominati con la lett. A) (GAP) e con la lett. B) (Perimetro di consolidamento):

ELENCO A GAP	ELENCO B Perimetro di consolidamento
Enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP): • Lamezia Multiservizi S.p.A. • Lamezia Europa S.p.A.	Enti, aziende e società, componenti del Gap compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento): • Lamezia Multiservizi S.p.A.

di precisare che i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

di demandare al Dirigente del Settore Economico-Finanziario l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto, nonché ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Lamezia Terme, anche con riferimento alle istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'organo di revisione dell'Ente.

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere all'avvio del procedimento per la predisposizione del bilancio consolidato, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2228 del 03/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2228 del 03/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2228 del 03/08/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA